



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

20 באוקטובר 2025

1895

כ"ח בתשרי התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק הקארים (תיקון מס' 19), התשפ"ו-2025. 6

הצעת חוק הקאדים (תיקון מס' 19), התשפ"ו-2025

תיקון סעיף 6

1. בחוק הקאדים, התשכ"א-1961¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6 –

- (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "והמשנה לנשיא";
- (2) בסעיף קטן (א), אחרי "נשיא לבית הדין השרעי לערעורים" יבוא "ומשנה לנשיא בית הדין השרעי לערעורים";
- (3) בסעיף קטן (ב), במקום "עשר שנים" יבוא "שבע שנים";
- (4) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) נתפנה מקומו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים וכל עוד הנשיא החדש לא התחיל לכהן, או נעדר הנשיא מן הארץ או שנבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו, ימלא המשנה לנשיא בית הדין השרעי לערעורים את התפקידים המוטלים על הנשיא וישתמש בסמכויות הנתונות לו לפי כל חיקוק";

- (5) בסעיף קטן (ג), במקום "הסתיימה כהונתו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים לפי הוראות סעיף 11 או שהוא נפטר" יבוא "נבצר מנשיא בית הדין השרעי לערעורים ומהמשנה לנשיא למלא את תפקידיהם".

תיקון סעיף 11

2. בסעיף 11(1) לחוק העיקרי, במקום "או בסיום" יבוא "ולעניין נשיא בית הדין השרעי לערעורים – בסיום".

דברי הסבר

בהעדר הוראה בעניין זה בחוק, הדבר נעשה עד כה על דרך ההיקש מהסדרים דומים. לפיכך, מוצע לעגן בחוק תפקיד של משנה לנשיא והסדר חוקי לעניין מילוי מקום הנשיא כשאין בידו למלא את תפקידו, בדומה להסדר הקיים בעניין זה בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – חוק בתי המשפט).

בעניין קציבת כהונת הנשיא – מוצע לקצוב את תקופת כהונתו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים, לשבע שנים, במקום התקופה הקבועה היום העומדת על עשר שנים. זו תהיה גם תקופת כהונתו של המשנה לנשיא. תקופה זוהי של שבע שנות כהונה קבועה בחוק בתי המשפט לגבי נשיא בית המשפט העליון והמשנה לנשיא בית המשפט העליון. התיקון מוצע מאחר שנמצא שתקופה של עשר שנים היא תקופה ארוכה מאוד ושחוקת, והיא אף אינה מאפשרת את ריענון השורות. יובהר כי בהתאם להוראות המעבר המוצעת בסעיף 4 להצעת החוק, ההסדר החדש לא יחול על הנשיא המכהן ערב תחילתו של החוק המוצע.

סעיף 2 לפי סעיף 11(1) לחוק, כהונתו של קאדי מסתיימת עם סיום כהונתו כנשיא כאמור בסעיף 6(ב) לחוק. מוצע להבהיר, בעקבות הוספת תפקיד של משנה לנשיא והחלת תקופת הכהונה שבסעיף 6(ב) לחוק גם על המשנה לנשיא, כי כהונתו כקאדי לא תסתיים באופן מיידי וישיר עם סיום תקופת כהונתו כמשנה לנשיא.

סעיף 1 חוק הקאדים, התשכ"א-1961 (להלן – החוק), מסדיר את מינויים של קאדים לבתי הדין השרעיים ואת כהונתם בהם. מוצע לקבוע תפקיד של משנה לנשיא בית הדין השרעי לערעורים (להלן – משנה לנשיא), בדומה לנהוג בבית המשפט העליון. המשנה לנשיא ימונה באותו האופן שבו ממונה נשיא בית הדין השרעי לערעורים (להלן – הנשיא). כלומר הוא ימונה בידי שר המשפטים, באישור הוועדה לבחירת קאדים, מקרב הקאדים של בית הדין השרעי לערעורים.

יצירת תפקיד של משנה לנשיא תאפשר את מילוי מקומו של הנשיא בנסיבות שבהן הוא אינו יכול לשמש בתפקידו. זאת, משום שכהונתו הסתיימה לפי הוראות סעיף 11 לחוק (לאחר שיצא לקיצבה, התפטר, נבחר לתפקיד אחר, או לפי החלטה של הוועדה לבחירת קאדים או של בית דין משמעת) וטרם מונה נשיא חדש, או עקב נסיבות אחרות של היעדרות זמנית. בדרך זו, תישמר הרציפות התפקודית של בתי הדין השרעיים, ובכלל זה מילוי כל התפקידים המוטלים על הנשיא לפי החוק. יצוין כי ההסדר הקיים היום בעניין זה הוא חסר, ואפשר למנות נשיא זמני לבית הדין השרעי לערעורים לתקופה של שלושה חודשים, רק אם הסתיימה כהונתו של הנשיא לפי סעיף 11 לחוק, או שהוא נפטר וטרם מונה נשיא חדש.

בשנים האחרונות, בנסיבות שונות, נוצר צורך למנות ממלא מקום לנשיא ולתת בידיו את סמכויותיו של הנשיא.

¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשע"ז, עמ' 391.

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "נשיא בית הדין השרעי לערעורים ואם נבצר מנשיא בית הדין השרעי לערעורים לדון בעניין – הקאדי בעל הותק הגדול בבית הדין השרעי לערעורים" יבוא "קאדי בדימוס, נשיא בית הדין השרעי לערעורים או המשנה לנשיא בית הדין השרעי לערעורים, שימנה השר";

(2) במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"(ג) חבר בית הדין המשמעותי שמינה השר ישמש אב בית הדין המשמעותי."

4. מי שביהן ערב תחילתו של חוק זה כנשיא בית הדין השרעי לערעורים, לא יחולו על כהונתו בתפקיד האמור הוראות סעיף 6(ב) לחוק העיקרי, בנוסחו בסעיף 3(1) לחוק זה.

דברי הסבר

בתי הדין השרעיים הם מערכת שיפוטית קטנה, הכוללת תשעה בתי דין אזוריים, שבהם מכהנים 13 קאדים, וערכאת ערעור אחת שבה מכהנים 4 קאדים נוספים, שאחד מהם הוא הנשיא. במקרים שבהם התעוררו חשדות לעניינים משמעותיים בעניין קאדים המכהנים בבית הדין השרעי לערעורים, נמצא קושי בקביעת החבר שהוא קאדי להרכב בית הדין המשמעותי, בשל חשש לניגודי עניינים. לפיכך, מוצע לשנות את ההסדר הקבוע בחוק בעניין החבר בבית הדין המשמעותי שהוא קאדי, ולקבוע כי הוא יהיה קאדי בדימוס, או הנשיא או המשנה לנשיא, שימנה שר המשפטים.

לפי סעיף 17 לחוק כל קאדי נתון לשיפוטו של בית דין משמעותי, ולפי סעיף 18 לחוק שר המשפטים רשאי להגיש לבית הדין המשמעותי קובלנה על קאדי. לפי ההסדר הקיים היום בחוק, בבית הדין המשמעותי לקאדים מכהנים שלושה חברים, שלפחות שניים מהם מוסלמים: נשיא בית הדין השרעי לערעורים, ואם נבצר ממנו לדון בעניין – הקאדי בעל הוותק הגדול בבית הדין השרעי לערעורים; שופט מחוזי (מכהן או בדימוס). שימנה נשיא בית המשפט העליון; ואדם הכשיר להיות שופט מחוזי, שיתמנה על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין.

